

Formulier Zienswijze Invaarmeldingen

Inleiding

De komende jaren beoordeelt DNB tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel het zogenoemde 'invaren'. Dat is de manier waarop pensioenfondsen de pensioengelden overhevelen naar het nieuwe systeem. Pensioenfondsen die op verzoek van de werkgever hebben besloten om te gaan invaren, moeten dat melden bij DNB. We noemen dat een invaarmelding. Voordat DNB een besluit neemt over zo'n melding, kunnen pensioendeelnemers er nog hun zienswijze over geven aan DNB. Dit moet binnen zes weken na de melding.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar onze [website](#).

Gegevens van het pensioenfonds

1. - Selecteer de naam van uw pensioenfonds of -kring dat een invaarmelding bij DNB gedaan heeft.*

Let op: Een algemeen pensioenfonds beheert één of meer collectiviteitskringen. In een collectiviteitskring bevinden zich de pensioenregelingen van verschillende werkgevers(groepen) en bedrijfstakken. U kunt bij uw pensioenfonds navragen in welke kring u deelneemt.

➤ [Stichting Shell Pensioenfonds](#)

U vindt hier een lijst van pensioenfondsen die een (complete) invaarmelding hebben gedaan en waarvoor een zienswijze kan worden ingediend.

Uw gegevens

2. - Geef hier uw voor- en achternaam op*

➤ [Hans Haringa](#)

3. - Graag ontvangen wij een toelichting waarom u van mening bent dat er sprake is van persoonlijk financieel nadeel van een besluit van DNB over het invaren.*

➤ Ik ben XX jaar, gepensioneerd en gehuwd. Mijn inkomen bestaat voor circa YY% uit mijn pensioen bij SSPF, aangevuld met AOW. Door het besluit om mijn opgebouwde rechten onder de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in te varen, ontstaat voor mij een aanzienlijk en blijvend financieel nadeel. Sponsorgarantie als arbeidsvoorwaarde Tot nu toe bood de sponsorgarantie van Shell de zekerheid dat mijn aanspraken altijd volledig werden uitbetaald, ongeacht de financiële situatie van SSPF. Deze garantie was hard en onvoorwaardelijk: Shell stond ervoor in dat mijn nominale pensioen levenslang werd uitgekeerd. Dit bood mij inkomenszekerheid en vormde een wezenlijk onderdeel van mijn arbeidsvoorwaarden. Bij mijn keuze om mijn loopbaan bij Shell voort te zetten, heb ik deze zekerheid expliciet meegewogen. Dat zij nu eenzijdig wordt afgeschaft, zonder mogelijkheid tot bezwaar of compensatie, schendt het vertrouwensbeginsel. Een illustratie: tijdens de financiële crisis in 2008 stortte Shell circa € 2 mrd bij om de dekkingsgraad van het fonds te herstellen. Onvoldoende compensatie De transitie onder de Wtp doet dit vangnet verdwijnen. SSPF stelt maatregelen voor zoals een Risicodelingsreserve (RDR) van € 500

mln (max. 15 jaar inzetbaar), 5-jaarsrendementsspreiding en een initiële verhoging van de uitkering. Deze instrumenten verminderen slechts de kans op kortingen en dempen schokken, maar bieden niet dezelfde zekerheid:

- de RDR is tijdelijk en kan bij een forse beursdaling in één keer worden uitgeput;
- het betreft een collectieve buffer zonder individueel recht of invloed;
- rendementsspreiding stelt kortingen slechts uit, maar voorkomt ze niet.

Financiële impact De actuariële waarde van mijn pensioenrechten bedraagt circa € 1,3 mln. Onder de sponsorgarantie was dit bedrag feitelijk hard gegarandeerd. Zonder garantie ontstaat bij een crisis reëel risico op kortingen. Een verlaging van 10% – in het verleden elders toegepast – reduceert de waarde tot ca. € 1,17 mln: een verlies van € 130.000. Dit bedrag vertegenwoordigt de zekerheid die Shell voorheen bood, maar die nu volledig op mij als gepensioneerde wordt afgewenteld. Juridisch kader

- Artikel 148 Pensioenwet: transitie moet evenwichtig zijn en geen groep onevenredig nadeel toebrengen.
- Artikel 150 Pensioenwet: fondsbestuur moet in het transitieplan aantonen dat keuzes evenwichtig zijn en nadelen compenseren.
- Vertrouwensbeginsel: gerechtvaardigde verwachtingen uit arbeidsvoorwaarden of toezeggingen mogen niet zonder zwaarwegende reden of compensatie worden doorbroken.

Conclusie In mijn geval is sprake van een dubbele schending: (1) de transitie is niet evenwichtig zoals vereist door de Pensioenwet, en (2) het vertrouwensbeginsel wordt doorbroken doordat een essentiële arbeidsvoorwaarde eenzijdig is geschrapt. Als gepensioneerde heb ik geen mogelijkheden meer om dit verlies te compenseren of risico's te dragen. Ik ondervind hierdoor een onevenredig en blijvend nadeel.

4. - Graag ontvangen wij een toelichting waarom u van mening bent dat één of meer deelnemersgroepen, waarvan u deel uitmaakt, financieel nadeel ondervindt van een besluit van DNB over het invaren.*

➤ Uit het Jaarverslag 2024 van SSPF blijkt dat gepensioneerden circa 69% van de totale pensioenverplichtingen vertegenwoordigen. Het fonds is bovendien zacht gesloten: bij de beoogde transitie is ruim 60% van de deelnemers 65 jaar of ouder. Juist deze groep ontleende zekerheid aan de sponsorgarantie. Het afschaffen van dit vangnet en de vervanging door een beperkte buffer (de risicodelingsreserve, RDR) raakt dus niet een kleine minderheid, maar de overgrote meerderheid van de deelnemers. Dit betekent dat de vereiste evenwichtige belangenafweging onvoldoende is onderbouwd. Het implementatieplan werkt voor deze grote groep deelnemers evident nadelig uit, terwijl het plan hier niet expliciet op ingaat en gepensioneerden behandelt alsof hun belangen marginaal zijn. Daarmee wordt de grootste groep deelnemers onevenredig benadeeld. Bovendien is geen sprake van een marktconforme afkoop van de sponsorgarantie. De overeengekomen bijdrage van Shell bedraagt maximaal € 850 miljoen. Dit bedrag is ontoereikend in verhouding tot de reële omvang van de risico's. Ter illustratie: bij een dekkingsgraad van 90% zou de benodigde bijdrage meer dan € 2 miljard bedragen. De overeengekomen bijdrage staat dus in geen verhouding tot de omvang van het weggefallen vangnet. Het resultaat is dat een grote en kwetsbare groep deelnemers – gepensioneerden en bijna-gepensioneerden – structureel nadeel ondervindt. Hun opgebouwde rechten, die tot nu toe door de sponsorgarantie hard waren beschermd, worden vervangen door een collectieve en tijdelijke buffer die kwalitatief en kwantitatief geen gelijkwaardige bescherming biedt. De juridische context is duidelijk: Artikel 148 Pensioenwet schrijft voor dat de transitie evenwichtig moet zijn en geen groep onevenredig nadeel mag ondervinden. Artikel 150 Pensioenwet verlangt dat het fondsbestuur in het implementatieplan aantoont hoe evenwichtigheid is gewaarborgd. Het vertrouwensbeginsel vereist dat gerechtvaardigde verwachtingen uit eerdere toezeggingen of arbeidsvoorwaarden niet zonder zwaarwegende reden of compensatie worden doorbroken. Gelet op de cijfers en de samenstelling van het deelnemersbestand is duidelijk dat de transitie in de huidige vorm juist de meerderheid van de deelnemers disproportioneel treft. De geboden compensatie door Shell is ontoereikend, terwijl de vervangende maatregelen geen gelijkwaardig alternatief vormen voor de sponsorgarantie. Hierdoor is het implementatieplan niet in overeenstemming met de Pensioenwet en het vertrouwensbeginsel en leidt dit tot een blijvend en onevenredig nadeel voor gepensioneerden.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling geven. We adviseren om het schriftelijk te doen, zodat u alles overzichtelijk op een rij kunt zetten. Als u liever een mondelinge zienswijze indient, kunt u een belafpraak maken.

Het is van belang dat u DNB van informatie voorziet, die DNB kan gebruiken bij de beoordeling van een invaarmelding. DNB moet een invaarmelding volgens de wet op vijf aspecten beoordelen te weten het besluitvormingsproces, financiële en andere risico's, financiële effecten, collectieve actuariële gelijkwaardigheid en evenwichtige belangenafweging door het fonds. Het is niet vereist om voor alle aspecten afzonderlijk een zienswijze te geven. U kunt eventueel ook over andere aspecten van een invaarmelding toelichting geven bij overig.

5. - Geeft u uw zienswijze liever schriftelijk of mondeling?*

➤ Schriftelijk

6.A) - Het besluitvormingsproces

DNB beoordeelt of het bestuur op de juiste wijze tot het voorgenomen besluit om in te varen is gekomen, of de interne fondsorganen, zoals het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht, (tijdig) zijn betrokken bij het besluit, of de interne fondsorganen alle wettelijk vereiste informatie hebben ontvangen en hoe het bestuur met de adviezen of goedkeuring van de interne fondsorganen is omgegaan. Uw zienswijze:

➤ Shell en de sociale partners hebben vanaf het begin de optie van een hard gesloten fonds met behoud van de TBI-regeling niet serieus genomen. Deze juridisch mogelijke en uitvoerbare optie ontbreekt zowel in de aanvraag als in het implementatieplan. Daarmee is de besluitvorming onzorgvuldig: een reëel alternatief dat de belangen van gepensioneerden beter had beschermd, is genegeerd. Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft ingestemd met het plan op basis van onvoldoende getoetste aannames. Artikel 148 Pensioenwet verlangt een evenwichtige transitie; artikel 150 verplicht het bestuur dit te onderbouwen. Artikel 48 bepaalt dat het VO tijdig en volledig wordt geïnformeerd. Dat is niet gebeurd: Het VO dwong geen doorrekening af van het alternatief hard gesloten fonds met TBI, hoewel dit door deelnemers en de Voeks Hoorrechtcommissie (VHC) nadrukkelijk werd bepleit. Het plan noemt geen deelnemersaantallen of -samenstelling. SSPF is echter een zacht gesloten fonds: geen nieuwe instroom, wel verdere opbouw, waardoor het fonds snel vergrijst. Inmiddels is >60% van de deelnemers 65+ en vertegenwoordigen gepensioneerden 69% van de verplichtingen (bron: Jaarverslag SSPF 2024). Dit essentiële gegeven is niet meegenomen. Het VO liet na de waarde van het vervallen van de sponsorgarantie te laten berekenen. Deze bescherming vertegenwoordigde miljarden: bij DG 80% €4,2 mld (waarvan €2,9 mld voor gepensioneerden) en bij DG 90% €2,1 mld (€1,4 mld voor gepensioneerden). Deze harde zekerheid verdwijnt volledig. Het VO wees op de kwetsbare positie van ouderen, maar accepteerde dat het bestuur zijn advies om dit te compenseren naast zich neerlegde. Daartegenover staat slechts een collectieve risicodelingsreserve van €500 mln, tijdelijk (max. 15 jaar) en kwetsbaar bij marktschokken. Dit is niet vergelijkbaar met de structurele en harde bescherming van de sponsorgarantie. Ook het beleggingsbeleid pakt nadelig uit. Om de invaardekingsgraad te halen, is sterk ingezet op risicodekking. Het rendement bleef daardoor steken op 3% in 2024, tegen ca. 8% gemiddeld in de sector. Dit kostte honderden miljoenen, vooral ten nadele van gepensioneerden. Daarbij ontbreekt keuzevrijheid: waar actieven en slapers drie profielen krijgen, hebben gepensioneerden slechts één defensief profiel met max. 40% zakelijke waarden. Dit beperkt structureel hun kans op koopkrachtbehoud. Samenvattend: Juridisch haalbaar alternatief (hard gesloten fonds met TBI) is niet onderzocht. Het VO heeft ingestemd zonder toetsing van essentiële aannames. Cruciale gegevens (deelnemersopbouw, waarde sponsorgarantie) ontbreken. Gepensioneerden verliezen miljardenbescherming en krijgen slechts een tijdelijke buffer. Rendement en profielkeuze beperken hun koopkracht structureel. De besluitvorming voldoet daarmee niet aan de wettelijke eisen van zorgvuldigheid en evenwichtige belangenafweging.

6.B) - Financiële en andere risico's

DNB beoordeelt of het fonds een adequate analyse heeft gemaakt van de financiële en niet-financiële risico's van het invaren en of het pensioenfonds deze risico's adequaat kan beheersen. De beoordeling van de open norm van de integere en beheerste bedrijfsvoering valt hier ook onder. Uw zienswijze:

➤ De analyse van de financiële risico's rond het invaren is onvoldoende. Het wegvallen van de sponsorgarantie vergroot de kans op kortingen bij tegenvallende rendementen aanzienlijk. Waar de sponsorgarantie een stalen vangnet bood – levenslange bescherming ongeacht de dekkingsgraad – bieden de voorgestelde buffers slechts een dun en tijdelijk kussentje. De RDR bedraagt €500 mln, loopt maximaal 15 jaar en kan bij een forse beursdaling in korte tijd worden opgebruikt. Daartegenover stond een garantie met een waarde van miljarden: bij DG 80% €4,2 mld (waarvan €2,9 mld voor gepensioneerden) en bij DG 90% €2,1 mld (€1,4 mld voor gepensioneerden). Dit verschil in bescherming is structureel en fundamenteel. Het implementatieplan rekent bovendien niet door wat er gebeurt bij meerdere jaren van lage dekkingsgraad. Juist bij een langdurige DG <100% ontstaan grote kortingen die zich opstapelen en leiden tot blijvende koopkrachtvermindering voor gepensioneerden. Dit scenario is niet doorgerekend en wordt daarmee feitelijk gebagatelliseerd. Ook het beleggingsbeleid verzwakt de risicobeheersing. Om de invaardekingsgraad te halen, is sterk ingezet op risicoreductie. Hierdoor bleef het rendement in 2024 steken op 3%, tegenover ca. 8% gemiddeld in de sector. Dit betekent honderden miljoenen aan gemist rendement, wat de weerbaarheid tegen toekomstige schokken juist vermindert. Voor gepensioneerden geldt bovendien slechts één defensief profiel (max. 40% zakelijke waarden), terwijl actieven en slapers drie profielen krijgen. Hun kans op koopkrachtbehoud is structureel beperkter, zonder dat dit risico is meegewogen. Vanuit de nor

m van een integere en beheerste bedrijfsvoering is dit problematisch. Integere besluitvorming vereist dat risico's volledig en transparant in kaart worden gebracht. Beheerst beleid betekent dat realistische scenario's, zoals langdurig lage dekkingsgraad of zware beurscorrectie, moeten worden doorgerekend en dat compensatie voor kwetsbare groepen zichtbaar wordt geborgd. Beide voorwaarden zijn hier onvoldoende ingevuld. Conclusie: De risicobeoordeling is onvolledig: cruciale scenario's zijn niet doorgerekend. De vervanging van de sponsorgarantie door een beperkte reserve vergroot de kans op kortingen. Het beleggingsbeleid leidt tot gemist rendement en verzwakt de weerbaarheid. Gepensioneerden lopen structureel meer risico, zonder adequate compensatie. De vereisten van integere en beheerste bedrijfsvoering zijn niet nageleefd. Het plan voldoet daarmee niet aan de normen die DNB hanteert voor een beheerste en integere uitvoering van het invaarbesluit.

6.C) - De financiële effecten

DNB beoordeelt de financiële effecten van het invaren en de beleidsmatige keuzes daarbij. Als dat nodig is voor een goede beoordeling, kan DNB de achterliggende berekeningen opvragen. Uw zienswijze:

➤ De financiële effecten van het invaren zijn onvoldoende gecompenseerd. De sponsorgarantie bood een harde zekerheid dat nominale pensioenen altijd volledig zouden worden uitbetaald, ongeacht de financiële situatie van het fonds. Deze garantie vertegenwoordigde een substantiële economische waarde. Volgens berekeningen bedraagt die waarde bij een dekkingsgraad van 90% circa €2,1 miljard, waarvan ongeveer €1,4 miljard voor gepensioneerden. Bij 80% DG loopt dit op tot ruim €4,2 miljard, waarvan €2,9 miljard voor gepensioneerden. Tegenover deze waarde staat slechts een maximale bijdrage van Shell van €850 miljoen. Deelnemers, vooral gepensioneerden, ondervinden hierdoor in slechte scenario's direct nadeel. De voorgestelde maatregelen – risicodelingsreserve (€500 mln), spreiding van rendementen en een initiële verhoging – zijn in aard en omvang niet te vergelijken met de sponsorgarantie. De RDR is tijdelijk (max. 15 jaar), kwetsbaar bij forse dalingen en collectief; individuele aanspraken zijn niet beschermd. Spreiding en schokdemping stellen slechts uit, maar voorkomen geen structurele kortingen. Daarbij ontbreekt transparantie. Ortec voerde de berekeningen uit, maar verzoeken om inzage in aannames en methoden zijn afgewezen. Ook in aanvraag en implementatieplan ontbreken details over de berekeningen die de waarde van de sponsorgarantie en de effecten van invaren onderbouwen. De impact is daardoor niet controleerbaar. Dit gebrek aan openbaarheid ondermijnt het zorgvuldigheidsbeginsel en staat haaks op de wettelijke eis dat financiële effecten volledig en toetsbaar moeten zijn onderbouwd. Het gevolg is een structureel waardeverlies van opgebouwde rechten. Een korting van slechts 10% bij een crisis – elders toegepast – betekent voor gepensioneerden een verlies van honderden miljoenen. Dit illustreert dat de bijdrage van Shell de waarde van de garantie niet afdekt en dat de financiële effecten niet evenwichtig zijn verdeeld. Conclusie: Waarde sponsorgarantie: miljarden; compensatie: slechts €850 mln. Ortec's berekeningen blijven geheim; transparantie ontbreekt. Aanvraag en implementatieplan bevatten geen cruciale details. De financiële effecten zijn onvoldoende onderbouwd en onevenwichtig. Gepensioneerden dragen hierdoor onevenredig de lasten van de transitie. De financiële effecten zijn dus niet adequaat gecompenseerd en verdienen nader onderzoek door DNB, inclusief openbaarmaking van de berekeningen.

6.D) - De collectieve actuariële gelijkwaardigheid

DNB toetst of de overdrachtswaarde zo is vastgesteld dat het te verwerven pensioen voor mannen en vrouwen gelijk is. DNB toetst ook of het (pensioen)vermogen van het fonds zijn pensioenbestemming houdt en er geen waarde wordt onttrokken aan het fonds. Uw zienswijze:

➤ Het implementatierapport concludeert weliswaar, op basis van de gehanteerde systematiek, dat de collectieve actuariële gelijkwaardigheid formeel is gewaarborgd, maar materieel gaat substantiële waarde verloren. De oorzaak is het vervallen van de sponsorgarantie zonder passende compensatie. Deze garantie vormde een integraal onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en bood harde bescherming van nominale aanspraken. Uit het SSPF-jaarslag 2024 blijkt dat gepensioneerden circa 69% van de totale verplichtingen vertegenwoordigen. Zij hebben geen mogelijkheden meer om via premieopbouw of beleggingshorizon risico's te compenseren en waren dus volledig afhankelijk van de sponsorgarantie. De waarde van die garantie kan concreet worden vastgesteld door het verschil tussen de nominale verplichting en de waarde bij lagere dekkingsgraden. Bij totale verplichtingen van €21,1 miljard vertegenwoordigt de garantie €4,2 miljard bij 80% DG en €2,1 miljard bij 90% DG. Voor gepensioneerden alleen gaat het om respectievelijk €2,9 miljard (DG 80%) en €1,4 miljard (DG 90%). Daartegenover staat de overeengekomen maximale bijdrage van Shell van slechts €850 miljoen. Dit is evident ontoereikend. Daarnaast ontbreekt in de aanvraag en het implementatieplan een kwantitatieve uitsplitsing naar de vijf onderscheiden groepen (actieven, slapers, gepensioneerden, gewezen partners en overige nabestaanden). Juist deze differentiatie is essentieel om te kunnen beoordelen of sprake is van een evenwichtige en gelijkwaardige behandeling. Zonder deze analyse blijft onduidelijk welke groepen materieel nadeel ondervinden. Conclusie: hoewel de gehante

erde systematiek formeel leidt tot de conclusie dat sprake is van actuariële gelijkwaardigheid, wordt materieel a aanzienlijke waarde onttrokken aan het fondsvermogen. Dit tast de pensioenbestemming van het fonds aan en is in strijd met artikel 150 Pensioenwet, dat vereist dat transitieplannen evenwichtig en transparant zijn ingericht.

6.E) - De evenwichtige belangenafweging door het fonds

DNB toetst hoe het pensioenfonds de verplichting tot evenwichtige belangenafweging heeft onderbouwd en hoe het pensioenfonds zo goed mogelijk voorkomt dat het invaren voor (een deel van) de pensioendeelnemers tot onevenredig nadeel leidt. DNB weegt daarbij de specifieke omstandigheden van het pensioenfonds mee. Uw zienswijze:

➤ De evenwichtige belangenafweging in het implementatieplan is onvoldoende onderbouwd en leidt tot een onevenredig nadeel voor gepensioneerden. Uit het SSPF-jaarverslag 2024 blijkt dat gepensioneerden circa 69% van de verplichtingen vertegenwoordigen en dat ruim 60% van de deelnemers bij de transitie 65 jaar of ouder is. De ze groep heeft geen mogelijkheden meer om nadelige effecten via premieopbouw of beleggingshorizon te compenseren en was juist afhankelijk van de sponsorgarantie als vangnet. Daar komt bij dat het Risicopreferentieonderzoek (RPO) expliciet laat zien dat gepensioneerden risico-avers zijn, hun huidige pensioen toereikend achten en veel waarde hechten aan inflatiebestendigheid. Deze voorkeuren zijn in het transitieplan niet zichtbaar meegenomen. De gekozen systematiek legt juist extra neerwaartse risico's bij deze groep neer. Daarmee is sprake van een duidelijke discrepantie tussen vastgestelde voorkeuren en beleidskeuzes. De alternatieve optie van een hard gesloten fonds met behoud van TBI is niet serieus onderzocht, hoewel dit juridisch mogelijk was. Deze lacune bevestigt dat de belangen van de oudere deelnemers niet integraal zijn gewogen. Verder ontbreekt in zowel de aanvraag als het implementatieplan een kwantitatieve uitsplitsing naar de vijf onderscheiden groepen (actieven, slapers, gepensioneerden, gewezen partners, overige nabestaanden). Zonder deze analyse kan niet worden vastgesteld of het besluit tot invaren voor alle groepen evenwichtig uitpakt, zoals vereist in artikel 148 en 150 Pensioenwet. Conclusie: De belangenafweging is in strijd met de wettelijke norm van evenwichtigheid. Juist de grootste en meest kwetsbare groep deelnemers – gepensioneerden – draagt een onevenredig deel van het nadeel doordat hun risicoprofiel en voorkeuren niet zijn gerespecteerd en compensatie ontoereikend is geregeld.

6. Overig - Mocht u over andere aspecten dan hierboven genoemd uw zienswijze willen geven dan kan dat hier.

➤ Deze zienswijze dient tevens als pro-forma vastlegging voor een mogelijke toekomstige rechtsgang. De besluitvorming rond de transitie voldoet niet aan de wettelijke normen van representativiteit, transparantie en evenwicht (art. 148 en 150 Pensioenwet). Voeks Hoorrecht Commissie (VHC): heeft namens Voeks het hoorrecht uitgevoerd zonder expliciet mandaat van de leden en bovendien onderhandeld over de afkoopsom van de sponsorgarantie. Dit gaat het hoorrecht te buiten en ondermijnt de rechtmatigheid van de procedure. VOOROP: een nieuwe, zelfstandige vertegenwoordiging die tijdens de hoorfase werd opgericht om de belangen van deelnemers te beschermen, is door Shell en sociale partners stelselmatig buitengesloten. Daarmee is de representativiteit ernstig aangetast. Verantwoordingsorgaan (VO): heeft ingestemd zonder dat zeker is of essentiële gegevens (deelnemersaantallen en uitsplitsing naar vijf groepen: actieven, slapers, gepensioneerden, gewezen partners en overige nabestaanden) volledig en transparant zijn verstrekt en gebruikt in de besluitvorming. Dit maakt de evenwichtige belangenafweging ontoetsbaar. Sponsorgarantie Shell: een harde arbeidsvoorwaardelijke toezegging dat bij tekorten Shell bijstort (zoals €2 mrd in 2008). Bij de transitie vervalt dit vangnet. Daartegenover staat slechts een maximale bijdrage van €850 mln, terwijl de verplichtingen ruim €21 mrd bedragen (2024) en de waarde van de garantie bij DG 90% > €2 mrd is. Dit leidt tot structureel nadeel, vooral voor gepensioneerden. Alternatieven: De optie om SSPF hard te sluiten en de resterende actieven onder te brengen bij SNPF is niet onderzocht. Dit bevestigt dat het doel primair was het beëindigen van de sponsorverplichting, niet het waarborgen van de belangen van de fondsleden. Transparantie Ortec-berekeningen: de kwantificatie van de sponsorregeling is niet openbaar gemaakt, noch in aanvraag, noch in implementatieplan. Dit is strijdig met de eisen van een beheerste en integrale bedrijfsvoering. Objectieve toetsing kan eenvoudig via de standaard DNB-scenario's en dient door DNB zelf te worden uitgevoerd. Juridische grondslagen: Schending art. 148 en 150 Pensioenwet (evenwicht en onderbouwing). Strijd met het vertrouwensbeginsel: gepensioneerden mochten vertrouwen op de sponsorgarantie als arbeidsvoorwaarde. Onvoldoende naleving beginselen van transparantie en zorgvuldigheid (art. 3:2 en 3:4 Awb). Verzoek aan DNB: Constateer dat de besluitvorming gebrekkig en onzorgvuldig is. Verplicht fonds en sociale partners tot openbaarmaking van alle relevante data en berekeningen. Voer zelf een onafhankelijke kwantificatie uit van de waarde van de sponsorgarantie. Weiger goedkeuring zolang representativiteit, transparantie en evenwicht niet zijn gewaarborgd. Conclusie: Het besluit tot invaren is juridisch en materieel gebrekkig en kan, indien DNB toch instemt, in rechte worden aangevochten wegens strijd met de Pensioenwet, het vertrouwensbeginsel en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.